

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3641/2542

นาย สมาน ศุภลักษณ์
นาย ปัญญา ภูมิสภาพ กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 420, มาตรา 850

หนังสือประนีประนอมเอกสารที่พิพาทเป็นแบบพิมพ์ของจำเลยที่ 2 ถูกทำขึ้นไว้ก่อนแล้วนำมาให้ ส. ผู้รับมอบอำนาจจากโจทก์ลงชื่อรับเงินในวันที่ศาลชั้นต้นพิพากษาคดีที่จำเลยที่ 1 ถูกฟ้องเป็นคดีอาญาในข้อหาข่มขืนโดยประมาทเป็นเหตุให้โจทก์ได้รับอันตรายสาหัส โดยจำเลยที่ 2 มิได้มอบเงินจำนวนที่ระบุในหนังสือประนีประนอมให้แก่โจทก์ในวันที่ระบุในหนังสือประนีประนอม และโจทก์ยังติดใจเรียกร้องค่าเสียหายส่วนที่ขาดอยู่อีก การยอมรับเงินจำนวนที่ระบุไว้ในสัญญาประนีประนอม โจทก์มีเจตนารับชำระไว้เป็นค่าเสียหายเพียงบางส่วนกับมีเจตนาเพื่อให้จำเลยที่ 1 ได้รับโทษทางอาญาในสถานเบา มิใช่เป็นการตกลงกันในค่าเสียหายทั้งหมด มูลเหตุละเมิดที่จำเลยทั้งสองต้องรับผิดชอบต่อโจทก์ดังกล่าวจึงยังไม่ระงับ

โจทก์ฟ้องขอให้บังคับจำเลยทั้งสองร่วมกันหรือแทนกันชำระเงินแก่โจทก์จำนวน 132,934.16 บาท พร้อมดอกเบี้ย

จำเลยที่ 1 ขาดนัดยื่นคำให้การและขาดนัดพิจารณา

จำเลยที่ 2 ให้การว่า จำเลยที่ 2 ไม่ได้เป็นนายจ้างของจำเลยที่ 1 จึงไม่ต้อง
ร่วมรับผิดชอบ นอกจากนี้เหตุละเมิดที่เกิดขึ้นได้ระงับสิ้นไปแล้ว โดยโจทก์ได้ตกลง
ทำสัญญาประนีประนอมยอมความกับจำเลยทั้งสอง ยอมรับเงินชดเชยค่าเสียหาย
จำนวน 30,000 บาท ไปแล้ว ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชำระเงินจำนวน 72,612 บาทแก่
โจทก์ พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับจากวันที่ 14 มิถุนายน 2537 ไป
จนกว่าชำระเสร็จ

จำเลยที่ 2 อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยที่ 2 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ศาลชั้นต้นสั่งรับฎีกาของจำเลยที่ 2 เฉพาะในปัญหาข้อ
กฎหมายว่า มูลหนี้ละเมิดได้ระงับไปตามหนังสือประนีประนอม ลงวันที่ 27
กรกฎาคม 2537 เอกสารหมาย ล.7 หรือไม่ คดีนี้เป็นคดีที่ฎีกาได้เฉพาะในปัญหาข้อ
กฎหมาย การวินิจฉัยปัญหาดังกล่าวศาลฎีกาจำต้องถือตามข้อเท็จจริงที่ศาลอุทธรณ์
ได้วินิจฉัยจากพยานหลักฐานในสำนวนว่า เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2537 จำเลยที่ 1
ซึ่งเป็นพนักงานขับรถโดยสารประจำทางของจำเลยที่ 2 ได้ขับรถด้วยความ
ประมาทเฉี่ยวชนรถจักรยานยนต์ของโจทก์จนได้รับความเสียหายและโจทก์ได้รับ
อันตรายสาหัสหลังเกิดเหตุโจทก์มอบอำนาจให้นายสุรียกานต์ ชัยเนตร เป็นผู้ติดต่อ
เจรจาค่าเสียหายกับจำเลยทั้งสอง ตามหนังสือมอบอำนาจเอกสารหมาย ล.1 ต่อมา
วันที่ 21 กรกฎาคม 2537 นายสุรียกานต์ได้ทำบันทึกการเจรจาค่าเสียหายกับ
ตัวแทนจำเลยที่ 2 ตกลงค่าเสียหายเบื้องต้นจำนวน 30,000 บาท ตามเอกสารหมาย

ล.6 ครั้นวันที่ 31 สิงหาคม 2537 จำเลยที่ 2 ได้นำเช็คสั่งจ่ายเงินจำนวน 30,000 บาท ไปมอบให้โจทก์ที่ศาลแขวงดุสิต โดยนายสุรียกานต์ได้ลงชื่อรับเช็คไปมอบให้โจทก์แล้ว ตามใบสำคัญจ่ายเอกสารหมาย ล.8 ซึ่งเป็นวันเดียวกับที่ศาลแขวงดุสิตนัดสืบพยานโจทก์ในคดีที่พนักงานอัยการกองคดีศาลแขวงดุสิต เป็นโจทก์ฟ้องจำเลยที่ 1 ในข้อหาข่มขืนโดยประมาทเป็นเหตุให้ทรัพย์สินผู้อื่นเสียหายมีผู้อื่นได้รับอันตรายสาหัส ตามสำเนาคำฟ้องเอกสารหมาย จ.6 เมื่อจำเลยที่ 2 ได้นำเช็คจำนวน 30,000 บาท มาจ่ายให้แก่โจทก์แล้วศาลแขวงดุสิตได้จดยางงานกระบวนการพิจารณาไว้ว่า "อนึ่ง ในวันนี้ฝ่ายจำเลยได้นำเงินจำนวน 30,000 บาท มามอบให้แก่ผู้เสียหาย (โจทก์คดีนี้) เพื่อเป็นการบรรเทาความเสียหายให้แก่ผู้เสียหายบางส่วน และฝ่ายจำเลยแถลงว่าจะช่วยดำเนินการติดตามให้ผู้เสียหายได้รับเงินจากบริษัทประกันภัย ซึ่งรับประกันภัยรถยนต์ที่จำเลยขับอีกส่วนหนึ่งด้วยผู้เสียหายแถลงว่าได้รับเงินบางส่วนแล้วพอใจกับคำแถลงของฝ่ายจำเลย ไม่ติดใจเอาความกับจำเลย ขอให้ศาลลงโทษจำเลยสถานเบา"ตามสำเนารายงานกระบวนการพิจารณาของศาลแขวงดุสิต เอกสารหมาย จ.5 และศาลแขวงดุสิตมีคำพิพากษาในวันเดียวกันให้ลงโทษจำเลยที่ 1 จำคุก 2 เดือนและปรับ 1,500 บาท โทษจำคุกรอไว้ 2 ปี ตามสำเนาคำพิพากษา เอกสารหมาย จ.8 ตามใบสำคัญจ่ายเอกสารหมาย ล.8 ส่วนที่ 8 งานการเงิน ข้อ 8.2 มีลายมือชื่อผู้รับเงินเขียนด้วยปากกาหมึกแห้งสีน้ำเงินลงวันที่กำกับ 31 สิงหาคม 2537 มีลายเขียนและสีน้ำหมึกใกล้เคียงกับลายมือชื่อของนายสุรียกานต์ ชัยเนตรตรงช่องผู้เสียหาย/รับเงิน ตามที่ปรากฏในหนังสือประนีประนอมเอกสารหมาย ล.7 แต่สีน้ำหมึกและปากกาที่ใช้เขียนข้อความในหนังสือประนีประนอมดังกล่าวกับสีน้ำหมึกและปากกาตรงลายมือชื่อของนายสุรียกานต์ในช่องผู้เสียหาย/รับเงิน ตามเอกสารหมาย ล.8 ก็แตกต่างกันมากและเห็นได้ชัด พังได้ว่าแบบพิมพ์หนังสือประนีประนอมเอกสารหมาย ล.7 ถูกทำขึ้นไว้ก่อนแล้วนำมาให้นายสุรียกานต์ ผู้รับมอบอำนาจลงชื่อรับเงินในวันที่ศาลแขวงดุสิตนัดตัดสินคดี เห็นว่า หนังสือ

ประนีประนอมเอกสารหมายเลข 7 ลงวันที่ 27 กรกฎาคม 2537 ซึ่งเป็นแบบพิมพ์ของ
จำเลยที่ 2 ถูกทำขึ้นไว้ก่อนแล้วจึงนำมาให้นายสุริยกานต์ผู้รับมอบอำนาจจากโจทก์
ลงชื่อรับเงินในวันที่ 31 สิงหาคม 2537 ซึ่งเป็นวันที่ศาลแขวงดุสิตพิพากษาคดีที่
จำเลยที่ 1 ถูกฟ้องเป็นคดีอาญาในข้อหาข่มขืนโดยประมาทเป็นเหตุให้โจทก์ได้
รับอันตรายสาหัส จำเลยที่ 2 มิได้มอบเงินจำนวน 30,000 บาท ให้แก่โจทก์ในวันที่
27 กรกฎาคม 2537 อันเป็นวันที่ระบุในหนังสือประนีประนอมเอกสารหมายเลข 7 แต่
อย่างใด ข้อเท็จจริงจึงฟังไม่ได้ตามที่เอกสารหมายเลข 7 ระบุว่าโจทก์ได้รับเงินจำนวน
ดังกล่าวจากจำเลยที่ 2 แล้วในวันนั้นโดยโจทก์ไม่ประสงค์จะดำเนินคดีทั้งทางแพ่ง
และทางอาญาแก่พนักงานขับรถหรือจำเลยที่ 2 อีกต่อไป แต่กลับฟังได้ตามข้อความ
ที่ระบุไว้ในสำเนารายงานกระบวนการพิจารณาของศาลแขวงดุสิตเอกสารหมายเลข 5 ดัง
กล่าวข้างต้นว่า โจทก์ยังติดใจเรียกร้องค่าเสียหายส่วนที่ขาดอยู่อีก การยอมรับเงิน
จำนวน 30,000 บาทไว้ โจทก์มีเจตนารับชำระไว้เป็นค่าเสียหายเพียงบางส่วนกับมี
เจตนาเพื่อให้จำเลยที่ 1 ได้รับโทษทางอาญาในสถานเบาเท่านั้น ซึ่งสอดคล้องกับ
บันทึกการเจรจาค่าเสียหาย ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2537 เอกสารหมายเลข 6 ระหว่าง
ผู้รับมอบอำนาจจากโจทก์กับตัวแทนของจำเลยที่ 2 ที่ตกลงกันในค่าเสียหายเบื้องต้น
จำนวน 30,000 บาท เท่านั้น หากใช้การตกลงกันในค่าเสียหายทั้งหมดไม่ ดังนี้
เมื่อโจทก์ยังติดใจเรียกร้องเอาค่าเสียหายจากจำเลยทั้งสองอยู่อีก มูลเหตุนี้ละเมิดที่
จำเลยทั้งสองต้องรับผิดชอบต่อโจทก์ดังกล่าวจึงยังไม่ระงับไปตามหนังสือประนีประนอม
เอกสารหมายเลข 7

พิพากษายืน

(เรื่องฤทธิ์ ศรีวรรณะ-ณรงค์ศักดิ์ วิจิตรสาระวงศ์-จำรูญ แสนภักดี)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ